

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2140/2536

นาย สุพัฒน์ แก้วสุทธะ
นาย ศรีวรรณ ปวนคำตื้อ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 113 เดิม, มาตรา 1356, มาตรา 1367, มาตรา 1574
(1)

เดิมมารดาจำเลยได้ยกที่ดินมี น.ส.3 ให้โจทก์จำเลย โดยจำเลยเป็นฝ่ายครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ต่อมาบิดาโจทก์ได้ตกลงมอบที่ดินส่วนของโจทก์ให้จำเลย ส่วนจำเลยได้ซื้อที่ดินของบุคคลอื่นมอบให้ฝ่ายโจทก์เป็นการแลกเปลี่ยนกันแล้ว แม้ขณะนั้นโจทก์อายุ 14 ปี ยังเป็นผู้เยาว์อยู่ และไม่ปรากฏว่าบิดาโจทก์ได้รับอนุญาตจากศาลให้แลกเปลี่ยนที่ดินของโจทก์กับจำเลยได้อันทำให้การแลกเปลี่ยนนี้เป็นโมฆะก็ตาม ก็ถือว่าจำเลยซึ่งอยู่ในฐานะครอบครองที่ดินส่วนของโจทก์แทนโจทก์มาตั้งแต่ได้รับการยกให้的地ได้ยึดถือเพื่อตนในส่วนของโจทก์แล้ว จำเลยจึงมีสิทธิครอบครองในที่ดินทั้งหมด หาใช่ยังคงครอบครองแทนในส่วนของโจทก์ไม่

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยแบ่งที่ดินมี น.ส.3 เลขที่ 156 ซึ่งโจทก์จำเลยเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยนางดีได้จดทะเบียนยกให้เป็นชื่อของโจทก์และจำเลย ขอให้บังคับจำเลยแบ่งแยกที่ดินด้านทิศเหนือเป็นของโจทก์ ด้านทิศใต้เป็นของจำเลย หาก

จำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลย
และบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในที่ดินส่วนของโจทก์ออกไปภายใน 7 วัน

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยครอบครองที่ดินพิพาทแต่ฝ่ายเดียวโดย
โจทก์ไม่เคยเข้าเกี่ยวข้อง ทั้งเมื่อถูกแย้งการครอบครอง โจทก์ก็มีได้โต้แย้งคัดค้าน
ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้องและบังคับให้โจทก์ไปถอนชื่อออกจาก น.ส.3
หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของโจทก์

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า เมื่อนางดีมารดาจำเลย ยกที่ดินพิพาทให้โจทก์
จำเลยนั้น โจทก์ยังเป็นผู้เยาว์ ต่อมาบิดาโจทก์ได้ตกลงแลกเปลี่ยนที่ดินส่วนของ
โจทก์ให้จำเลย โดยจำเลยซื้อที่ดินของนางตั้งให้โจทก์ ในที่สุดโอนที่ดินกันไม่ได้
เพราะขัดต่อกฎหมายเป็นโมฆะ จึงเลิกสัญญากันไป โจทก์ได้ครอบครองที่ดินพิพาท
ร่วมกับจำเลยตลอดมาจนอายุครบ 20 ปี จึงขอแบ่งแยกที่ดินจากจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจัดการแบ่งแยกที่ดินตามน.ส.3 เลขที่ 156 ให้
โจทก์ครึ่งหนึ่ง โดยให้ด้านทิศเหนือเป็นของโจทก์ภายใน 7 วัน นับแต่วันพิพากษา
หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา กับให้จำเลยและบริวารรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสร้างออกภายใน 7 วัน ให้ยกฟ้องแย้งจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับให้ยกฟ้องและยกฟ้องแย้ง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ในปี 2517นางดี ปวนคำต้อ
มารดาจำเลยได้ยกที่ดินพิพาทตาม น.ส.3เลขที่ 156 ให้โจทก์จำเลย คดีมีปัญหา

วินิจฉัยในชั้นฎีกาว่า จำเลยครอบครองที่ดินพิพาทส่วนของโจทก์แทนโจทก์หรือไม่
ฯลฯ ข้อเท็จจริงจึงน่าเชื่อตามพยานหลักฐานของจำเลย ว่า บิดาโจทก์ได้ตกลงมอบ
ที่ดินพิพาทส่วนของโจทก์ให้จำเลย ส่วนจำเลยได้ซื้อที่ดินของนางคำตุ้มมอบให้ฝ่าย
โจทก์เป็นการแลกเปลี่ยนกันตั้งแต่ปี 2522 แล้ว ดังนั้นแม้ขณะนั้นโจทก์อายุ 14 ปี ยัง
เป็นผู้เยาว์อยู่ และไม่ปรากฏว่าบิดาโจทก์ได้รับอนุญาตจากศาลให้แลกเปลี่ยนที่ดิน
ของโจทก์กับจำเลยได้ อันทำให้การแลกเปลี่ยนนี้เป็นโมฆะก็ตาม ก็ถือว่าจำเลยซึ่ง
อยู่ในฐานะครอบครองที่ดินพิพาทส่วนของโจทก์แทนโจทก์มาตั้งแต่ได้รับการยกให้
นั้นได้เจตนาจะยึดถือเพื่อตนในส่วนของโจทก์แล้วจำเลยจึงมีสิทธิครอบครองในที่ดิน
พิพาททั้งหมด หาใช่ยังคงครอบครองแทนในส่วนของโจทก์ไม่

พิพากษายืน

(ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-ตัน เวทไว-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ